WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Name

general law (chapter 3)

Class

Total questions: 65

Date

Worksheet time: 33mins

1. Hiệu lực theo thời gian được xác định như thế nào?

a) A. Sau khi kí
b) B. Sau khi ban hành
c) C. Khi mang đi in
d) D. Sau khi triển khai 3 ngày

2. Các bộ phận của quy phạm pháp luật được trình bày theo trình tự như thế nào?

a) A. Quy định - Chế tài - Giả định.
b) B. Giả định - Quy định - Chế tài.
c) C. Không nhất thiết phải theo trình tự nào.
d) D. Giả định - Chế tài - Quy định.

3. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư.

a) A. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
b) B. Chủ tịch nước.
c) C. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ.
d) D. Chính phủ.

4. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư.

a) A. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
b) B. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
c) C. Chủ tịch nước.
d) D. Ủy ban nhân dân.

5. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định quy phạm pháp luật.

a) A. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
b) B. Chính phủ.
c) C. Bộ trưởng.
d) D. Ủy ban nhân dân.

6. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật

a) A. Chính phủ.
b) B. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
c) C. Bộ trưởng.
d) D. Ủy ban nhân dân.

7. Doanh nghiệp A thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngày 01/02/2019. Xác định văn bản áp dụng để xử lý hành vi của A?

a) A. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh.
b) B. Luật cạnh tranh năm 2004 được thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/7/2005.
c) C. Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.
d) D. Luật cạnh tranh năm 2018 được thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

8. Lựa chọn loại Văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch nước ban hành?

a) A. Chỉ thị.
b) B. Lệnh.
c) C. Thông tư.
d) D. Nghị định.

9. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Vậy hiệu lực của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp sẽ như thế nào?

a) A. Ngưng hiệu lực.
b) B. Có hiệu lực đến khi ban hành Nghị định mới.
c) C. Chấm dứt hiệu lực.
d) D. Tiếp tục có hiệu lực, chỉ các điều được sửa đổi, bổ sung thì hết hiệu lực.

10. A thực hiện hành vi giết B ngày 01/02/2018. Chọn phương án áp dụng để xử lý hành vi của A?

a) A. Bộ luật hình sự năm 1999 được thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/7/2000.
b) B. Bộ luật hình sự năm 1985 được thông qua ngày 27/6/1985, có hiệu lực từ ngày 01/01/1986.
c) C. Không áp dụng được Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015.
d) D. Bộ luật hình sự năm 2015 được thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

11. Quy phạm pháp luật do chủ thể nào ban hành?

a) A. Do các cơ quan Nhà nước ban hành.
b) B. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
c) C. Do tổ chức chính trị xã hội ban hành.
d) D. Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành.

12. Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất?

a) A. Hiến Pháp
b) B. Nghị quyết
c) C. Chính sách
d) D. Luật hình sự

13. Trường hợp Quốc hội ban hành Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019, vậy từ ngày 02/11/2019, hiệu lực của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sẽ như thế nào?

a) A. Chấm dứt hiệu lực.
b) B. Tiếp tục có hiệu lực đến khi ban hành Luật mới.
c) C. Tiếp tục có hiệu lực, chỉ các điều được sửa đổi, bổ sung thì hết hiệu lực.
d) D. Ngưng hiệu lực.

14. Xác định bộ phận giả định trong quy phạm pháp luật sau: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
(Khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

a) A. Người nào lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân.
b) B. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực.
c) C. Người nào dùng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.
d) D. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

15. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) A. Trong những trường hợp thật cần thiết, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo XHCN, nhà nước cho phép sử dụng hiệu lực hồi tố trong một số quy phạm cụ thể.

b) B. Hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm pháp luật cho phép quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý.

c) C. Trong mọi trường hợp đều không áp dụng hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm pháp luật.

d) D. Hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm pháp luật được nhà nước thừa nhận và áp dụng phổ biến.

16. Khẳng định nào sau đây là SAI khi nói về quy phạm pháp luật?

a) A. Quy phạm phạm pháp luật có hiệu lực bắt buộc chung.

b) B. Quy phạm phạm pháp luật là quy tắc xử sự riêng.

c) C. Quy phạm phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung.

d) D. Quy phạm phạm pháp luật được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần.

17. Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh?

a) A. Chế tài.

b) B. Chế định.

c) C. Quy định.

d) D. Giả định.

18. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư.

a) A. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

b) B. Chủ tịch nước.

c) C. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

d) D, Ủy ban nhân dân.

19. Trong các văn bản sau, văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

a) A. Thông tư của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

b) B. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng.

c) C. Nghị quyết của Quốc hội.

d) D, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

20. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Nghị định.

a) A. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

b) B. Bộ Nội vụ.

c) C. Chính phủ.

d) D. Quốc hội.

21. Lựa chọn loại Văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành?

a) A. Chỉ thị.

b) B. Quyết định.

c) C, Nghị định.

d) D. Thông tư.

22. A thực hiện hành vi giết B ngày 01/02/1987. Xác định văn bản pháp luật áp dụng để xử lý hành vi của A?

a) A. Bộ luật hình sự năm 1985 được thông qua ngày 27/6/1985, có hiệu lực từ ngày 01/01/1986.
b) B. Bộ luật hình sự năm 2015 được thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
c) C. Bộ luật hình sự năm 1999 được thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/7/2000.
d) D. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018.

23. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Vậy hiệu lực của Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2014 sẽ như thế nào?

a) A. Chấm dứt hiệu lực.
b) B. Ngưng hiệu lực.
c) C. Tiếp tục có hiệu lực, chỉ các điều được sửa đổi, bổ sung thì hết hiệu lực.
d) D. Có hiệu lực đến khi ban hành Nghị định mới.

24. Lựa chọn loại Văn bản quy phạm pháp luật do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành?

a) A. Nghị định.
b) B. Thông tư.
c) C. Quyết định.
d) D. Chỉ thị.

25. Khẳng định nào dưới đây là SAI khi nói về Văn bản quy phạm pháp luật?

a) A. Có chứa quy phạm pháp luật.
b) B. Chỉ được ban hành tại kỳ họp Quốc hội hàng năm.
c) C. Được ban hành theo đúng hình thức, trình tự, thủ tục.
d) D. Được ban hành theo đúng thẩm quyền.

26. Lựa chọn loại Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành

a) A. Nghị định.
b) B. Nghị quyết.
c) C. Quyết định.
d) D. Thông tư.

27. Nếu 2 văn bản do 2 cơ quan ban hành về cùng 1 vấn đề nhưng có nội dung mâu thuẫn nhau thì áp dụng văn bản nào?

a) A. Văn bản quy định chi tiết hơn.
b) B. Văn bản ra đời sau.
c) C. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
d) D. Văn bản ra đời trước.

28. Chọn phương án ĐÚNG khi nói về thời điểm có hiệu lực của Văn bản QPPL được ban hành theo thủ tục rút gọn?

a) A. Ngày ký.
b) B. Ngày ban hành.
c) C. Ngày ký hoặc ban hành.
d) D. Ngày thông qua.

29. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định quy phạm pháp luật.

a) A. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
b) B. Ủy ban nhân dân.
c) C. Chính phủ.
d) D. Bộ trưởng.

30. Các đáp án sau đều là quy phạm pháp luật, ngoại trừ

a) A. Nghị quyết của Quốc hội
b) B. Quyết định của Chủ tịch nước
c) C. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
d) D. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

31. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính.... do..... ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các.....

a) A. Bắt buộc chung - Nhà nước - quan hệ pháp luật
b) B. Bắt buộc - Nhà nước - quan hệ xã hội
c) C. Bắt buộc chung - Quốc hội - quan hệ xã hội
d) D. Bắt buộc chung - Nhà nước - quan hệ xã hội

32. Quy phạm pháp luật là

a) A. Quy tắc xử sự chung tồn tại từ xã hội nguyên thủy đến nay để điều chỉnh các quan hệ xã hội
b) B. Các quy phạm xã hội được lưu truyền từ xưa đến nay để điều chỉnh các quan hệ xã hội
c) C. Quy tắc được hình thành dựa trên nhận thức về các quy luật tự nhiên, điều chỉnh mối quan hệ giữa người và máy móc
d) D. Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định

33. Đặc điểm khác biệt nhất của quy phạm pháp luật so với các quy phạm xã hội khác là

a) A. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung
b) B. Quy phạm pháp luật có tính hệ thống
c) C. Quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện
d) D. Nội dung của quy phạm pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh

34. Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: .....của quy phạm pháp luật chứa đựng mệnh lệnh của Nhà nước

a) A. Bộ phận giả định
b) B. Bộ phận quy định
c) C. Bộ phận chế tà
d) D. Bộ phận quy định và bộ phận chế tài

35. Bộ phận nào sau đây không thể thiếu trong một quy phạm pháp luật

a) A. Bộ phận giả định và bộ phận chế tài
b) B. Bộ phận giả định
c) C. Bộ phận quy định
d) D. Bộ phận chế tài

36. Những biện pháp cưỡng chế Nhà nước dự liệu áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng pháp luật được ghi nhận tại bộ phận..... của quy phạm pháp luật

a) A. Giả định
b) B. Quy định
c) C. Chế định
d) D. Chế tài

37. Một quy phạm pháp luật thông thường cấu trúc gồm có các bộ phận

a) A. Giả định, chế định, chế tài
b) B. Giả thuyết, quy định, chế tài
c) C. Giả định, chế tài
d) D. Giả định, quy định, chế tài

38. Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: .....là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên hệ thống pháp luật

a) A. Ngành luật
b) B. Văn bản pháp luật
c) C. Chế định pháp luật
d) D. Quy phạm pháp luật

39. Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: .....là một nhóm các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung, cùng điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất

a) A. Ngành luật
b) B. Chế định pháp luật
c) C. Quan hệ pháp luật
d) D. Quy phạm pháp luật

40. Tính thứ bậc của các loại văn bản pháp luật được xác định theo thứ tự

a) A. Hiến pháp - Pháp lệnh - Các bộ luật, đạo luật - Các văn bản dưới luật
b) B. Hiến pháp - Các bộ luật, đạo luật - Các văn bản dưới luật
c) C. Các bộ luật, đạo luật - Hiến pháp - Pháp lệnh - Các văn bản dưới luật
d) D. Pháp lệnh - Hiến pháp - Các bộ luật, đạo luật - Các văn bản dưới luật

41. Trường hợp Chính phủ ban hành một Nghị định mới thay thế cho một Nghị định đã được ban hành trước đó thì Nghị định đã ban hành trước đây sẽ

a) A. Phát sinh hiệu lực
b) B. Tiếp tục có hiệu lực
c) C. Chấm dứt hiệu lực
d) D. Ngưng hiệu lực

42. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không có quyền ban hành

a) A. Nghị quyết
b) B. Quyết định; chỉ thị; thông tư
c) C. Thông tư
d) D. Nghị quyết; thông tư

43. Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành

a) A. Quyết định; Nghị quyết
b) B. Quyết định; Chỉ thị
c) C. Nghị quyết
d) D. Quyết định; Thông tư

44. Văn bản nào là văn bản quy phạm pháp luật?

a) A. Luật giáo dục được quốc hội thông qua
b) B. Thư chúc tết của chủ tịch nước
c) C. Quyết định trao học bổng của đại học Phenikaa
d) D. Công điện phòng chống bão lụt của UBND tỉnh

45. Có mấy loại quy phạm pháp luật?

a) A. 1
b) B. 2
c) C. 3
d) D. 4

46. Nếu 2 văn bản do 2 cơ quan ban hành về cùng 1 vấn đề nhưng có nội dung mâu thuẫn nhau thì áp dụng văn bản nào?

a) A. Văn bản ra đời sau.
b) B. Văn bản ra đời trước.
c) C. Văn bản quy định chi tiết hơn.
d) D. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn

47. Chọn phương án ĐÚNG khi nói về thời điểm có hiệu lực của Văn bản QPPL được ban hành theo thủ tục rút gọn.

a) A. Ngày ký.
b) B. Ngày thông qua.
c) C. Ngày ban hành.
d) D. Ngày ký hoặc ban hành.

48. A thực hiện hành vi giết B ngày 01/02/2016. Xác định văn bản pháp luật áp dụng để xử lý hành vi của A?

a) A. Bộ luật hình sự năm 1985 được thông qua ngày 27/6/1985, có hiệu lực từ ngày 01/01/1986.
b) B. Bộ luật hình sự năm 2015 được thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
c) C. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018.
d) D. Bộ luật hình sự năm 1999 được thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/7/2000.

49. Trường hợp Quốc hội ban hành Luật cạnh tranh năm 2018 thay thế Luật cạnh tranh năm 2004 thì hiệu lực của Luật cạnh tranh năm 2004 sẽ như thế nào?

a) A. Ngưng hiệu lực.
b) B. Tiếp tục có hiệu lực.
c) C. Chấm dứt hiệu lực.
d) D. Có hiệu lực đến khi ban hành Nghị định mới.

50. Văn bản quy phạm pháp luật không bị hết hiệu lực toàn bộ kể từ thời điểm nào sau đây?

a) A. Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.
b) B. Được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của cơ quan đã ban hành văn bản đó.
c) C. Được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của cơ quan đã ban hành văn bản đó.
d) D. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

51. Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên những điều kiện, hoàn cảnh và chủ thể dự kiến chịu sự tác động của quy phạm pháp luật?

a) A. Quy định
b) B. Giả định.
c) C. Chế định.
d) D. Chế tài.

52. Trong xã hội có giai cấp, quy phạm nào sau đây có vai trò quan trọng nhất đối với việc duy trì trật tự xã hội?

a) A. Quy phạm tôn giáo.
b) B. Quy phạm tập quán.
c) C. Quy phạm đạo đức.
d) D. Quy phạm pháp luật.

53. Lựa chọn loại Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành?

a) A. Thông tư.
b) B. Chỉ thị.
c) C. Nghị định.
d) D. Nghị quyết.

54. Lựa chọn loại Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành?

a) A. Quyết định.
b) B. Nghị quyết.
c) C. Thông tư.
d) D. Nghị định.

55. "Phải chịu trách nhiệm hình sự" trong Điều 13 Bộ luật hình sự năm 2015 "Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự." là bộ phận nào của quy phạm pháp luật?

a) A. Quy phạm pháp luật.
b) B. Giả định.
c) C. Chế tài.
d) D. Quy định.

56. Trường hợp Quốc hội ban hành Luật cạnh tranh năm 2018 thay thế Luật cạnh tranh năm 2004 thì hiệu lực của Nghị định 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật cạnh tranh sẽ như thế nào?

a) A. Ngưng hiệu lực.
b) B. Chấm dứt hiệu lực.
c) C. Có hiệu lực đến khi ban hành Nghị định mới.
d) D. Tiếp tục có hiệu lực.

57. Xác định bộ phận quy định trong quy phạm pháp luật sau (Khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015) "Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ.
b) Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ.
c) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;"
d) Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

58. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam để được coi là một ngành luật độc lập, thì phải thỏa mãn điều kiện gì?

a) A. Phải có hệ thống chế tài riêng.
b) B. Phải có phương pháp điều chỉnh riêng.
c) C. Phải có đối tượng điều chỉnh riêng.
d) D. Phải có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng.

59. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) A. Hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm pháp luật cho phép quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý.
b) B. Trong những trường hợp thật cần thiết, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo XHCN, nhà nước cho phép sử dụng hiệu lực hồi tố trong một số quy phạm cụ thể.
c) C. Hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm pháp luật được nhà nước thừa nhận và áp dụng phổ biến.
d) D. Trong mọi trường hợp đều không áp dụng hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm pháp luật.

60. Xác định bộ phận chế tài trong quy phạm pháp luật sau (Khoản 1 Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015): Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

a) A. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức.

b) B. Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

c) C. Người nào đủ 18 tuổi trở lên.

d) D. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi.

61. Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành Lệnh.

a) A. Chủ tịch nước.

b) B. Chính phủ.

c) C. Quốc hội.

d) D. Thanh tra Chính phủ.

62. Trường hợp Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 2005 thì hiệu lực của Nghị định 25/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường sẽ như thế nào?

a) A. Ngưng hiệu lực.

b) B. Có hiệu lực đến khi ban hành Nghị định mới.

c) C. Tiếp tục có hiệu lực.

d) D. Chấm dứt hiệu lực.

63. (Điều 13 Bộ luật hình sự năm 2015): “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.”

a) A. Phải chịu trách nhiệm hình sự.

b) B. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức.

c) C. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác.

d) D. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng khả năng điều khiển hành vi của mình.

64. Xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương?

a) A. Được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

b) B. Kể từ ngày công bố văn bản quy phạm pháp luật.

c) C. Được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng không sớm hơn mười ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

d) D. Được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

65. Xác định bộ phận quy định trong quy phạm pháp luật sau (Khoản 1 Điều 25 Luật giao thông đường bộ năm 2008) “Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước”.

a) A. Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

b) B. Phương tiện giao thông đường sắt.

c) C. Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt.

d) D. Được quyền ưu tiên đi trước.

Answer Keys

1. a) A. Sau khi kí
2. c) C. Không nhất thiết phải theo trình tự nào.
3. c) C. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ.
4. a) A. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
5. d) D. Ủy ban nhân dân.
6. b) B. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
7. b) B. Luật cạnh tranh năm 2004 được thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/7/2005.
8. b) B. Lệnh.
9. c) C. Chấm dứt hiệu lực.
10. d) D. Bộ luật hình sự năm 2015 được thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
11. d) D. Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành.
12. a) A. Hiến Pháp
13. c) C. Tiếp tục có hiệu lực, chỉ các điều được sửa đổi, bổ sung thì hết hiệu lực.
14. d) D. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.
15. a) A. Trong những trường hợp thật cần thiết, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo XHCN, nhà nước cho phép sử dụng hiệu lực hồi tố trong một số quy phạm cụ thể.
16. b) B. Quy phạm phạm pháp luật là quy tắc xử sự riêng.
17. a) A. Chế tài.
18. c) C. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
19. b) B. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng.
20. c) C. Chính phủ.
21. b) B. Quyết định.
22. a) A. Bộ luật hình sự năm 1985 được thông qua ngày 27/6/1985, có hiệu lực từ ngày 01/01/1986.
23. a) A. Chấm dứt hiệu lực.
24. b) B. Thông tư.
25. b) B. Chỉ được ban hành tại kỳ họp Quốc hội hàng năm.
26. b) B. Nghị quyết.
27. c) C. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
28. c) C. Ngày ký hoặc ban hành.
29. b) B. Ủy ban nhân dân.
30. c) C. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
31. d) D. Bắt buộc chung - Nhà nước - quan hệ xã hội
32. d) D. Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định
33. c) C. Quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện
34. d) D. Bộ phận quy định và bộ phận chế tài
35. a) A. Bộ phận giả định và bộ phận chế tài
36. d) D. Chế tài
37. d) D. Giả định, quy định, chế tài
38. d) D. Quy phạm pháp luật
39. b) B. Chế định pháp luật

40. b) B. Hiến pháp - Các bộ luật, đạo luật - Các văn bản dưới luật
41. c) C. Chấm dứt hiệu lực
42. a) A. Nghị quyết
43. c) C. Nghị quyết
44. a) A. Luật giáo dục được quốc hội thông qua
45. c) C. 3
46. d) D. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn
47. d) D. Ngày ký hoặc ban hành.
48. d) D. Bộ luật hình sự năm 1999 được thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/7/2000.
49. c) C. Chấm dứt hiệu lực.
50. c) C. Được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của cơ quan đã ban hành văn bản đó.
51. b) B. Giả định.
52. d) D. Quy phạm pháp luật.
53. d) D. Nghị quyết.
54. b) B. Nghị quyết.
55. c) C. Chế tài.
56. b) B. Chấm dứt hiệu lực.
57. a) Có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ.
58. d) D. Phải có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng.
59. b) B. Trong những trường hợp thật cần thiết, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo XHCN, nhà nước cho phép sử dụng hiệu lực hồi tố trong một số quy phạm cụ thể.
60. b) B. Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
61. a) A. Chủ tịch nước.
62. d) D. Chấm dứt hiệu lực.
63. c) C. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác.
64. d) D. Được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.
65. d) D. Được quyền ưu tiên đi trước.